

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8081/2556

บริษัทแอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
บริษัทโรงแรมชาลีนา ปรีนเซส เวิลด์
กรุ๊ป จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง
ป.พ.พ. มาตรา 674

จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้คดีโดยแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธว่า การเช่าห้องพักมีข้อตกลงตามสัญญาเช่าว่า ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เช่า จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ใช่ข้อที่โต้แย้งขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น

การที่จำเลยยินยอมออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีในนามจำเลยให้แก่ผู้มาพักอาศัยห้องพักย่อมเป็นที่แสดงให้เห็นให้ผู้มาใช้บริการห้องพักเข้าใจว่าจำเลยเป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัท ช. เมื่อพนักงานเป็นทั้งพนักงานของบริษัท ช. และพนักงานของจำเลย ส่วนพนักงานที่รับแจ้งเหตุรถยนต์สูญหายในวันเกิดเหตุเป็นพนักงานของจำเลย ทั้งจำเลยก็ไม่นำสืบหลักฐานความเป็นเจ้าของที่แท้จริงของห้องพักว่าเป็นของบริษัท ช. แยกต่างหากไม่ใช่ของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของที่พักที่เกิดเหตุ อันมีลักษณะทำนองเดียวกับโรงแรม จำเลยจึงเป็นเจ้าสำนักสถานที่พักดังกล่าวทำนองเดียวกับโรงแรม ต้องรับผิดชอบในการที่รถยนต์ของ พ. สูญหายตาม ป.พ.พ. มาตรา 674

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 480,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 480,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 25 มกราคม 2550) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 3,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน บม 5335 นครศรีธรรมราช จากนางพิทยาภรณ์ อายุคุ้มครองนับแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 มีธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันตามสัญญา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 นางพิทยาภรณ์เข้าพักที่ห้องพักของบริษัทชาลีน่า พรีเมียม โดยนำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดที่ลานจอดรถของที่พัก ต่อมาวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 รถยนต์คัน

ดังกล่าวสูญหายไป โจทก์ตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้นแล้วได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน
จำนวน 480,000 บาท ให้แก่ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) แล้ว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เพราะการเข้าห้อง
พักมีข้อตกลงตามสัญญาเช่าว่า ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของผู้เช่านั้น ชอบหรือไม่ จำเลยแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธว่า โจทก์ยังไม่ได้จ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยจึงยังไม่ได้รับช่วงสิทธิมา
ฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และนางพิทยาภรณ์ไม่ได้เข้าพักที่โรงแรมของจำเลย
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้คดีโดยแสดงเหตุแห่งการ
ปฏิเสธว่า การเข้าห้องพักมีข้อตกลงตามสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เช่า จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ดัง
กล่าวจึงไม่ใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ที่ศาล
อุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ ชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการสุดท้ายว่า จำเลยต้องรับผิดชอบต่อ
โจทก์หรือไม่ เห็นว่า คดีได้ความตามที่นายบุญโชติ พนักงานของบริษัทชาลีน่า ปรีณ
เชส จำกัด เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่าลูกค้าที่เข้าพักในห้องพักของบริษัท
ชาลีน่า ปรีณเชส จำกัด หากขอออกไปเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ลูกค้าจะได้รับใบ
เสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่ออกในนามจำเลย สอดคล้องกับที่โจทก์นำสืบมาว่า ใน
การเข้าพักของนางพิทยาภรณ์มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด/ใบกำกับภาษี
ที่ออกให้ในนามจำเลย การที่จำเลยยินยอมออกไปเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีใน
นามจำเลยให้แก่ผู้มาพักอาศัยห้องพักที่เกิดเหตุย่อมเป็นที่แสดงให้เห็นว่าผู้มาใช้บริการห้อง
พักเข้าใจว่าจำเลยเป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทชาลีน่า ปรีณเชส

จำกัด นอกจากนี้นายบุญโชติยังเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านอีกว่า พยานเป็น
ทั้งพนักงานของบริษัทชาลีน่า พรินเซส จำกัด และพนักงานของจำเลย นางสาวฝน
พนักงานที่รับแจ้งเหตุรถยนต์สูญหายจากนางพิทยาภรณ์ในวันเกิดเหตุก็เป็น
พนักงานของจำเลย ทั้งจำเลยก็ไม่ได้นำสืบหลักฐานความเป็นเจ้าของที่แท้จริงของ
ที่พักที่เกิดเหตุว่าเป็นของบริษัทชาลีน่า พรินเซส จำกัด แยกต่างหากไม่ใช่ของจำเลย
พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงรับ
ฟังได้ว่า จำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของที่พักที่เกิดเหตุ อันมีลักษณะทำนองเดียวกับ
กับโรงแรม จำเลยจึงเป็นเจ้าสำนักสถานที่พักดังกล่าวทำนองเดียวกับโรงแรมที่นาง
พิทยาภรณ์เข้าพักอาศัย ต้องรับผิดชอบในการที่รถยนต์ของนางพิทยาภรณ์สูญหายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 674 โจทก์ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยไปแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องค่าเสียหาย
จากจำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์ ชอบแล้ว ฎีกาของ
จำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้อง แต่ศาลล่างทั้งสองให้คิดดอกเบี้ย
นับแต่วันฟ้องเกินคำขอจึงเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษายืน เว้นแต่ดอกเบี้ยให้คิดนับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 25 มกราคม
2550) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็น
พับ

(สุรพันธุ์ ละอองมณี-จักร อุตตโม-ธรราร ศิลปโอสถ)

ศาลอุทธรณ์ - นายอนันต์ เสนอคุ้ม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ1338/2551

๒
ต้น

หมายเหตุ